



Antrag 1 – Beweissicherung an Gebäuden 🌟 sehr stark

Vortrag (frei sprechen):

- Die Unterlagen erkennen die Gefährdung der Denkmal-Bausubstanz selbst an (UVS S. 173) – verschieben aber alle Schutz- und Beweissicherungsmaßnahmen als bloße *Empfehlung* in die Ausführungsplanung.
- Was empfohlen ist (F 2.1 Kap. 13), muss als **verbindliche Auflage** in den Beschluss – sonst ist es nicht einklagbar.
- Konkret gefordert: öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, alle Gebäude im Einflussbereich, Grenzwerte nach DIN 4150-3, Monitoring während der Spezialtiefbauarbeiten, Übergabe an Eigentümer/Bewohner.

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift, dem Vorhabensträger im Planfeststellungsbeschluss als Schutzauflage nach Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG verbindlich aufzuerlegen:

1. vor Baubeginn eine Beweissicherung an allen Gebäuden im Einflussbereich der Bauarbeiten – einschließlich des Baudenkmals Wöhrdstraße 41 – durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, und zwar architektonisch, geodätisch und erschütterungstechnisch nach DIN 4150;
2. während der Bauphase ein Riss-, Setzungs- und Erschütterungsmonitoring an den Gebäuden mit Grenzwerten nach DIN 4150-3;
3. die Aushändigung der Dokumentation an Eigentümer und Bewohner.“

Rechtsgrundlage: Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG (Schutzauflagen);

Beweissicherungsaufgaben auf dieser Grundlage sind anerkannt (vgl. BVerwG, Urt. v. 10.07.2012 – 7 A 11.11) und gängige Nebenbestimmung in Hochwasserschutz-Planfeststellungsbeschlüssen.

Fundierung (bei Rückfragen):

- Bericht Kap. 7.3, S. 90: Beweissicherung wird zwar zugesagt („werden ... durchgeführt“), aber **ohne Umfang, Methodik, Gebäudeliste oder Grenzwerte**.
- Geotechnischer Bericht F 2.1, Kap. 13, S. 57: Das eigentliche Programm (architektonisch + geodätisch + erschütterungstechnisch, durch öffentlich bestellten Bausachverständigen) ist nur **Empfehlung** („wird empfohlen“ / „sollte“).
- UVS S. 173 f.: Wöhrdstr. 41 mit Nebengebäuden (ehem. Bauhofmeisterhaus, Denkmal



D-3-62-000-1429) ist **ausdrücklich als erschütterungsgefährdet gelistet** (Tabellenzeile PA 1 auf S. 174: UGA, HWS-Mauer, Schaltanlage I, Parkplatzverlegung).

- Ein Erschütterungs-Fachgutachten liegt **nicht vor** (soll erst „vor Bauausführung“ erstellt werden); es gibt **keine gebäudekonkrete Setzungsprognose**; das UVS-„Monitoring“ ist rein hydrologisch/ökologisch, **kein Gebäudemonitoring**; keine Regelung zur Schadensregulierung.

Anknüpfung: Eigene Einwendung Antrag 7 (Mess-/Monitoring-Konzept Bauhofmeisterhaus); Löffler Pkt. 2.1 (Risse durch Spundwände/Injektionen); Gebauer Abschn. 6 (Riss-Monitoring vor/während/nach Bauphase, Substanzschutzkonzept). **Alle drei Einwender fordern das** – gemeinsam vortragen.



Antrag 5 – Tatsächliche Betroffenheit bei HQ100 🌟 stark

Vortrag (frei sprechen):

- Kernfrage: „Wie viele Haushalte stünden bei HQ100 tatsächlich im Wasser – und mit welcher Tiefe? Diese Zahl steht in keiner Unterlage.“
- Die 1.300 sind alle Bewohner der Insel, nicht die Betroffenen; die 430 Arbeitsplätze sind unbelegt (Zirkelverweis offenlegen).
- Ohne quantifizierte Betroffenheit fehlt der Abwägung die Tatsachengrundlage für Eingriffe dieser Größenordnung.
- Eigene Erfahrung **zur Niederschrift erklären**: Wöhrdstr. 41 blieb bei den Hochwassern 2002 und 2013 schadensfrei (persönlich bezeugbar; amtlich nicht dokumentiert – deshalb als protokollierte Erklärung wertvoll).

Antragstext (wörtlich verlesen):

„Wir beantragen zur Niederschrift die Sachverhaltsaufklärung nach Art. 24 BayVwVfG:

1. eine gebäudescharfe Ermittlung, wie viele Gebäude und Haushalte am Unteren Wöhrd bei einem HQ100 tatsächlich überflutet würden (Wassertiefe am Gebäude);
2. ein quantifiziertes Schadenspotenzial (Schadenserwartungswert);
3. die Vorlage des Primärbelegs für die Angabe ‚85 Betriebe mit 430 Arbeitsplätzen‘.“

Fundierung (bei Rückfragen):

- Die „1.300 Einwohner“ (Bericht S. 7, 80) sind die **gerundete Zahl aller Gemeldeten der Insel**: 1.261 laut Melderegister Stadt Regensburg, Stand 30.09.2024 (UVS S. 63, Kap. 5.1.2) – nicht die Zahl der tatsächlich Gefährdeten.
- Die „430 Arbeitsplätze / 85 Betriebe“ haben **keinen Primärbeleg** – die UVS verweist auf den Erläuterungsbericht Kap. 6.8.1, der die Zahl nur behauptet (**Zirkelverweis**).
- Gebäudescharf berechnet sind nur die **Wassertiefen** (überwiegend 0,10–2,00 m, F 3.1 S. 9; „gebäudescharf“: F 3.1 S. 2) – es gibt **keine** Gebäude-/Haushaltszählung, keine Schadensfunktionen, keinen Schadenserwartungswert. Einzige Geldgrößen: „ca. 10 Mio. €“ historische Schäden und „50–75 Mio. € in 100 Jahren“ (Nullvariante, Bericht S. 23) – beide **ohne Herleitung**.
- Das „Risikogutachten“ F 7.0 ist eine DIN-19712-**Versagensbetrachtung der mobilen Elemente**, kein Schadens-/Betroffenheitsgutachten; „Schadenspotential“ dort nur qualitativ (gering/mittel/hoch).



Anknüpfung: Eigene Einwendung 1.1 (Ausgangsprämisse „Gefahr für Leib und Leben“); > 48 h Vorwarnzeit (Bericht S. 77); **Evakuierungen ab ca. HW50 ($\approx$ 50-jährliches Hochwasser) gemäß Risikogutachten** (UVS S. 115 wörtlich; Tab. 43 „Evakuierung Polder ab ca. HW50“, UVS S. 195 f.); Löffler Pkt. 1.1; Gebauer (höchstgelegener Punkt: Abschn. 4; Schadensfreiheit HQ 2002/2013: Abschn. 0 und 3).